



Bescherming

CRV-nummer: **FMSCRV20257402/1**

1. Onderwerp van de beschikking

Deze beschikking heeft betrekking op de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd verband houdend met bescherming als bedoeld in artikel 12a van de Wet Toelating en Uitzetting BES (WTU-BES), die op 25/09/2025 is ingediend door:

Achternaam: COLLINS
Voornaam: JESSICA LEIGH
Geboren op: 08/04/1978
Nationaliteit: AMERIKAANSE
Adres: GEEN OFFICIEEL ADRES OP BONAIRE
Plaats: BONAIRE

Mevrouw JESSICA LEIGH COLLINS zal verder worden aangeduid als 'betrokkene'.

2. Besluit

De aanvraag van betrokkene tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd verband houdend met bescherming als bedoeld in artikel 12a WTU-BES (verder te noemen: verblijfsvergunning bescherming) wordt afgewezen.

De redenen die ten grondslag liggen aan dit besluit worden weergegeven in paragraaf 4 van deze beschikking.

3. Ontstaan en verloop van de procedure

Betrokkene is vreemdeling in de zin van artikel 1, aanhef en onder j, van de WTU-BES.

Betrokkene is op 17 september 2025 Bonaire ingereisd via het cruiseschip Carnival Horizon. Betrokkene heeft op 24 september 2025 per e-mail contact opgenomen met het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN). Betrokkene en gemachtigde van betrokkene hebben op 24 september 2025 beiden contact gezocht met de Immigratie- en Naturalisatiedienst Caribisch Nederland (IND CN).

Op 25 september 2025 is betrokkene samen met haar gemachtigde uitgenodigd voor een gesprek over de procedure bescherming. Bij dit gesprek was een beëdigd tolk aanwezig, het gesprek heeft plaatsgevonden in de Engelse taal. Tijdens het gesprek zijn de voorwaarden en procedure uitgelegd en is aan betrokkene en haar gemachtigde aangegeven dat de Verenigde Staten van Amerika als veilig land wordt beschouwd waardoor de IND CN uitgaat

Immigratie- en Naturalisatiedienst

P.O. Box 357 Kralendijk Bonaire
Telefoon (+599) 7158330
E-mail IND@rijksdienstCN.com

Loketten

Bonaire:
Kaya Alm. Pedro Luis Brion 12
Kralendijk

Sint Eustatius:
Cottageweg z/n Oranjestad

Saba:
Matthew Levenstone Street z/n,
the Bottom

www.RijksdienstCN.com

A 0000000 LI

**Rijksdienst
Caribisch Nederland**

**Immigratie- en
Naturalisatiedienst**

P.O. Box 357 Kralendijk Bonaire
Telefoon (+599) 7158330
E-mail IND@rijksdienstCN.com

Loketten

Bonaire:
Kaya Louis Brion 12 Kralendijk

Sint Eustatius:
Mazinga complex z/n Oranjestraat
Oranjestad

Saba:
Gebouw Antique Inn, Paris Hill
road z/n the Bottom

www.RijksdienstCN.com

van het kunnen verkrijgen van bescherming bij de autoriteiten van dit land tegen eventuele problemen. Ook is haar verteld dat zij vrij was om een aanvraag in te dienen. Hierbij is benadrukt dat in geval dat betrokkene een aanvraag om bescherming zou indienen, betrokkene haar verzoek zou moeten onderbouwen met bewijsstukken. Tijdens dit gesprek is niet inhoudelijk ingegaan op de specifieke redenen van betrokkene om een beschermingsaanvraag in te willen dienen. Tijdens het gesprek heeft betrokkene aangegeven het verzoek om bescherming in te willen dienen en heeft zij het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend. Na het gesprek is betrokkene onder begeleiding van vreemdelingentoezicht van KPCN op het politiebureau geweest voor registratie en identificatie. Daar is haar een dagelijkse meldplicht opgelegd. Van het gesprek bij IND CN op 25 september 2025 is een rapport opgesteld welke op 26 september 2025 per e-mail is verstuurd naar gemachtigde voor eventuele correcties of aanvullingen.

Betrokkene en haar gemachtigde zijn uitgenodigd voor een gehoor, welke heeft plaatsgevonden op 30 september 2025. Bij het gehoor was tevens een beëdigd tolk aanwezig, het gehoor heeft plaatsgevonden in de Engelse taal. Tijdens het gehoor heeft gemachtigde correcties en aanvullingen doorgegeven voor wat betreft het rapport van het gesprek van 25 september 2025. Deze zijn betrokken in onderhavig besluit. Tijdens het gehoor is betrokkene in de gelegenheid gesteld om de redenen van haar vertrek uit haar land van herkomst mondeling toe te lichten. Ook zijn er vragen gesteld aan betrokkene, onder andere over haar persoonsgegevens, documenten, leefomgeving en levensloop, gezinssamenstelling en reis. Tijdens het gehoor heeft betrokkene de antecedenentenverklaring ingevuld en ondertekend. Ook heeft betrokkene diverse documenten overgelegd als onderbouwing van haar verzoek om bescherming. De overgelegde documenten betreft onder andere schriftelijke verklaringen, processtukken, en medische documenten.

Op 1 oktober 2025 heeft gemachtigde aanvullende documenten per email aangeleverd, welke zijn toegevoegd aan het dossier van betrokkene. Op 1 oktober 2025 is het rapport van gehoor van 30 september 2025 verstuurd aan gemachtigde, eveneens het aangepaste rapport van 25 september 2025. De verslagen van beide gehoren zijn bijgesloten bij onderhavig besluit. Op 3 oktober 2025 heeft gemachtigde een bestand aangeleverd met correcties en aanvullingen op het rapport van 1 oktober 2025., waaronder aanvullende bijlagen.

De gehele inhoud van het dossier bestaat uit de schriftelijke motivering met kopieën van de bijlagen. Verder is de openbare website van betrokkene (<http://jessicaleighcollins.com>) en de rapporten van de gehoren betrokken bij de besluitvorming.



**Immigratie- en
Naturalisatiedienst**

P.O. Box 357 Kralendijk Bonaire
Telefoon (+599) 7158330
E-mail IND@rijksdienstCN.com

Loketten

Bonaire:
Kaya Louis Brion 12 Kralendijk

Sint Eustatius:
Mazinga complex z/n Oranjestraat
Oranjestad

Saba:
Gebouw Antique Inn, Paris Hill
road z/n the Bottom

www.RijksdienstCN.com

4. Motivering van de beslissing

Op grond van artikel 12a, eerste lid, onder b, WTU, kan een verblijfsvergunning worden verleend voor bescherming, indien de vreemdeling aannemelijk heeft gemaakt dat hij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat hij bij uitzetting naar zijn land van herkomst een reëel risico loopt om te worden onderworpen aan foltering, aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.

Deze bepaling is ontleend aan artikel 3 EVRM. De verwijdering naar een land waar iemand een reëel risico ('real risk') loopt aan een dergelijke behandeling te worden onderworpen, vormt een schending van dit artikel. Indien dit reële risico aannemelijk is gemaakt of geworden, is dit in beginsel aanleiding tot verlening van een verblijfsvergunning bescherming. De enkele mogelijkheid (mere possibility) van schending van artikel 3 EVRM is onvoldoende.

Naar aanleiding van hetgeen door betrokkene in haar schriftelijke motivering en in het gehoor van 30 september 2025 naar voren is gebracht wordt allereerst opgemerkt dat de relevante feiten van de individuele zaak in de eerste plaats dienen te worden verschaft door de aanvrager zelf. De aanvrager dient haar zaak zo compleet mogelijk met alle beschikbare bewijzen te presenteren.

Het asielrelaas van betrokkene bevat de volgende relevante elementen:

1. de nationaliteit, identiteit en herkomst van betrokkene;
2. de redenen van het verlaten van het land van herkomst.

Element 1 en 2.

Over de hierboven genoemde relevante elementen wordt het volgende overwogen.

Betrokkene heeft verklaard dat zij Jessica Leigh Collins is, geboren op 8 april 1978 in de Verenigde Staten van Amerika. Tevens heeft betrokkene verklaard dat zij geboren is in Tacoma Park, Maryland en zij de Amerikaanse nationaliteit bezit. Betrokkene heeft verklaard niet over een paspoort te beschikken. Betrokkene is in het bezit van een kopie van haar rijbewijs, welke is afgegeven door de staat Kentucky op 18 juli 2023 en geldig tot en met 09 mei 2031. Het originele rijbewijs is in verband met de meldplicht van betrokkene in het bezit van de afdeling vreemdelingtoezicht van het KPCN. Verder is een kopie van een geboorteakte overlegd met dagtekening 5 oktober 2012. De geboorteakte is niet voorzien van een apostille.

Betrokkene verklaart dat haar burgerlijke staat gehuwd is maar dat zij van tafel en bed is gescheiden. Verder heeft betrokkene verklaard twee kinderen te hebben, namelijk een zoon

A 0000000 LI

**Rijksdienst
Caribisch Nederland**

(Perry Sidney Collins) en een dochter (Aisha Kathleen Zughbieh-Collins). Betrokkene heeft verklaard dat haar dochter in het jaar 2017 is overleden.

Van de geloofwaardigheid van het bovenstaande wordt uitgegaan.

Betrokkene heeft vervolgens verklaard dat zij slachtoffer is van Jeffrey Epstein en dat haar dochter ook slachtoffer was. Betrokkene verklaart te geloven dat haar dochter om het leven is gebracht omdat zij werd gesmokkeld als minderjarige. Betrokkene heeft verklaard zelf ook gesmokkeld te zijn door en naar verschillende prominente figuren in haar land van herkomst. Verder verklaart betrokkene dat zij op 3 september 2019 zich publiekelijk heeft uitgesproken over haar ervaringen en dat zij sindsdien gevaar loopt en er represailles tegen haar worden genomen, omdat deze informatie de overheid bloot zou stellen als onderdeel van de mensensmokkeloperatie. Betrokkene verklaart te zijn vervolgd op basis van valse verdenkingen, zoals bedreiging, mishandeling en rijden onder invloed. Betrokkene heeft verder verklaard nog openstaande (rechts)zaken te hebben in de Verenigde Staten, dit betreft strafzaken waarbij betrokkene strafrechtelijk wordt vervolgd en tevens zaken die door betrokkene zijn aangespannen tegen de Amerikaanse overheid. Verder heeft betrokkene verklaard op digitale wijze asiel te hebben verzocht in Japan in het jaar 2020, maar tot heden geen antwoord te hebben ontvangen hierop.

Betrokkene heeft verklaard door een kennis te zijn geadviseerd over de mogelijkheid om per cruiseschip een reis te kunnen maken, zonder dat zij in het bezit hoeft te zijn van een paspoort. Betrokkene heeft ook verklaard een kennis te hebben op Bonaire, die zij heeft ontmoet in de Verenigde Staten. Betrokkene is in Miami aan boord gegaan van het cruiseschip, Carnival Horizon. Het cruiseschip had als reisschema (volgordelijk): Aruba, Bonaire en Curaçao. Betrokkene heeft verklaard geen bescherming te hebben aangevraagd op Aruba, waar het cruiseschip als eerste naartoe was gegaan, omdat de Arubaanse overheid sterkere banden zou hebben met de Amerikaanse overheid.

In het bovenstaande wordt betrokkene niet gevolgd. Immers, betrokkene heeft dit niet voldoende kunnen onderbouwen met objectief verifieerbare documenten. Uit de door betrokkene overgelegde stukken blijkt niet dat de gebeurtenissen zouden hebben plaatsgevonden op de wijze die betrokkene verklaart. De door betrokkene overgelegde getuigenissen van betrokken burgers (zoals deze van de heer Joseph Auletta) kunnen ook niet aangemerkt als objectief en onafhankelijk, als gevolg waarvan daar niet de waarde aan gehecht kan worden die betrokkene daaraan gehecht wenst te zien.

Daarnaast wordt dezerzijds overwogen dat de door betrokkene overgelegde documentatie in zijn algemeenheid ook op verschillende punten intern niet consistent is. Zo heeft betrokkene verklaard dat de heer Joseph Auletta haar jarenlang financieel zou hebben ondersteund. Tegelijkertijd wordt deze persoon op verschillende plekken in de door betrokkene overgelegde aanklachten genoemd als onderdeel van de represailles die tegen

**Immigratie- en
Naturalisatiedienst**

P.O. Box 357 Kralendijk Bonaire
Telefoon (+599) 7158330
E-mail IND@rijksdienstCN.com

Loketten

Bonaire:
Kaya Louis Brion 12 Kralendijk

Sint Eustatius:
Mazinga complex z/n Oranjestraat
Oranjestad

Saba:
Gebouw Antique Inn, Paris Hill
road z/n the Bottom

www.RijksdienstCN.com



haar genomen zouden worden. Hiervoor heeft betrokkene geen afdoende verklaring. Ook als het gaat om de omstandigheden rondom het overlijden van de dochter van betrokkene, zijn haar verklaringen vaag en daarnaast tegenstrijdig met zowel de door haar overgelegde documenten als hetgeen hierover uit openbare bronnen blijkt, zoals een publicatie van 5 juli 2017 van Willamette Week waarbij betrokkene is geïnterviewd.

Gelet op het bovenstaande heeft betrokkene onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij gevolgd moet worden in haar verklaringen over hetgeen haar is overkomen in haar land van herkomst. Daarnaast wordt ook de vrees bij terugkeer niet aannemelijk geacht. Betrokkene stelt bij terugkeer te vrezen voor gevangenisstraf en marteling (door medegevangenen). Betrokkene heeft echter tot op heden hiervan geen enkel begin van bewijs overgelegd, noch blijkt dit uit de aangeleverde stukken.

Veilig land van herkomst

De Verenigde Staten wordt in het algemeen gezien als een veilig land van herkomst. Met de brief van de Minister van Asiel en Migratie van 3 september 2024 heeft een herbeoordeling plaatsgevonden waaruit de Verenigde Staten van Amerika aangemerkt blijft als veilig land van herkomst. Daarnaast is bij de beoordeling van onderhavige aanvraag landeninformatie betrokken die dateert van na deze datum, waaronder de recente politieke ontwikkelingen onder president Trump.

Gelet op het vorenstaande kan in zijn algemeenheid worden aangenomen dat vreemdelingen afkomstig uit de Verenigde Staten van Amerika aldaar niet te vrezen hebben voor problemen die verlening van internationale bescherming rechtvaardigen. Het is aan betrokkene om het tegendeel aannemelijk te maken. Hierin is betrokkene niet geslaagd. Betrokkene heeft daarnaast niet aannemelijk gemaakt dat, in afwijking van de algehele situatie in het betreffende land, er aanleiding is om aan te nemen dat Verenigde Staten van Amerika ten aanzien van betrokkene persoonlijk zijn verdragsverplichtingen niet nakomt en derhalve in het geval van betrokkene niet als veilig land van herkomst kan worden beschouwd.

Betrokkene heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij, omdat zij zich publiekelijk uitspreekt tegen de Amerikaanse autoriteiten, gevaar loopt voor foltering, onmenselijke behandeling of vernederende behandelingen of bestraffingen en doodstraf of executie. Uit de verklaringen van betrokkene en uit de stukken die zijn overgelegd blijkt niet dat de Verenigde Staten voor betrokkene persoonlijk niet veilig is. Immers, uit haar verklaringen alsmede de door haar overgelegde stukken blijkt niet dat betrokkene geen toegang zou hebben tot de rechtsgang in de Verenigde Staten. Er lopen, zo verklaart betrokkene, verschillende rechtszaken, zowel civiel als strafrechtelijk. Uit openbare bronnen blijkt dat betrokkene in

Immigratie- en Naturalisatiedienst

P.O. Box 357 Kralendijk Bonaire
Telefoon (+599) 7158330
E-mail IND@rijksdienstCN.com

Loketten

Bonaire:
Kaya Louis Brion 12 Kralendijk

Sint Eustatius:
Mazinga complex z/n Oranjestraat
Oranjestad

Saba:
Gebouw Antique Inn, Paris Hill
road z/n the Bottom

www.RijksdienstCN.com

A 0000000 LI

**Rijksdienst
Caribisch Nederland**

**Immigratie- en
Naturalisatiedienst**

P.O. Box 357 Kralendijk Bonaire
Telefoon (+599) 7158330
E-mail IND@rijksdienstCN.com

Loketten

Bonaire:
Kaya Louis Brion 12 Kralendijk

Sint Eustatius:
Mazinga complex z/n Oranjestad
Oranjestad

Saba:
Gebouw Antique Inn, Paris Hill
road z/n the Bottom

www.RijksdienstCN.com

beginsel bescherming krijgt voor de door haar naar voren gebrachte problemen bij de autoriteiten dan wel hogere autoriteiten in haar land van herkomst. Weliswaar heeft betrokkene dagvaardingen overgelegd, het betreft hier echter commune delicten. Betrokkene kan niet worden gevolgd in haar stelling dat er een causale relatie zou zijn tussen de dagvaardingen en haar publieke uitingen rondom de Epstein zaak. Dit is slechts gebaseerd op niet onderbouwde vermoedens. Betrokkene heeft vervolgens de rechtsgang niet afgewacht maar heeft haar land daarvoor verlaten.

Voorts blijkt uit het feit dat betrokkene in 2023 zonder problemen een rijbewijs heeft kunnen verkrijgen niet dat betrokkene onder de bijzondere aandacht van de autoriteiten van haar land van herkomst zou staan. Betrokkene heeft verklaard over meerdere rijbewijzen, afgegeven in verschillende staten, te beschikken. Betrokkene heeft aangegeven geen paspoort te hebben kunnen aanvragen, de reden daarvoor is echter, zo verklaart zij, gelegen in praktische problemen. De stelling, zoals genoemd in de correcties en aanvullingen op het gehoor, dat een en ander gelegen zou zijn in vergelding, heeft zij niet onderbouwd. Uit de verklaringen van betrokkene blijkt ook dat zij onbelemmerd zich binnen haar land van herkomst heeft kunnen bewegen.

Tot slot heeft betrokkene op een gecontroleerde wijze haar land in september 2025 kunnen verlaten.

Dezerzijds kan concluderend betrokkene niet worden gevolgd, in het licht van het bovenstaande, dat de Verenigde Staten voor haar geen veilig land zijn.

Verder heeft betrokkene zich niet gemeld bij de autoriteiten van Aruba, welk door het cruiseschip als eerste is bezocht, om bescherming te verzoeken. Betrokkene heeft verklaard te hebben begrepen dat Aruba sterke banden zou hebben met de Amerikaanse overheid, waardoor zij ervoor gekozen heeft om haar aanvraag op Bonaire te doen. Betrokkene heeft verklaard dit te baseren dat op informatie die zij heeft ontvangen, maar heeft dit verder niet gespecificeerd.

Van een persoon die stelt bescherming nodig te hebben van autoriteiten buiten het land van herkomst mag verwacht worden dat deze zich onmiddellijk bij aankomst in een veilig land meldt bij de autoriteiten. De verklaringen van betrokkene met betrekking tot Aruba worden dezerzijds dan ook als onvoldoende beargumenteerd en onderbouwd van de hand gewezen. Ook kan zij in deze stelling niet gevolgd worden, nu zij persoonlijk op 20 september 2025, zich geheel vrijwillig per e-mail gewend heeft tot de autoriteiten van haar land van herkomst, te weten de Consul van de Verenigde Staten op Curaçao.

Betrokkene heeft tijdens het gehoor verklaard dat het haar niet duidelijk was met welk instantie zij contact op moest nemen en dat het haar niet duidelijk was dat het e-mailadres,



ACSCuracao@state.gov, de Amerikaanse consul betrof. In deze verklaring wordt betrokkene niet gevolgd, nu zij dit op eenvoudige wijze had kunnen achterhalen.

Verder heeft betrokkene verzuimd om zich onmiddellijk (binnen 48 uur) na aankomst te wenden tot de lokale autoriteiten van Bonaire. Betrokkene is aan land gekomen op Bonaire op 17 september 2025, maar heeft zich pas op 24 september 2025 per e-mail gemeld bij de lokale autoriteiten, waaronder KPCN en IND CN. Betrokkene heeft hiervoor als verklaring gegeven dat zij niet bekend was met de formele procedure voor het verzoeken van bescherming. Gelet op het feit dat betrokkene de intentie had op Bonaire bescherming te vragen, mag worden verwacht dat betrokkene zich hierover adequaat had geïnformeerd. Op 20 september heeft betrokkene, zoals eerder overwogen, zich gemeld bij de autoriteiten van haar land van herkomst, nu zij begrepen had dat zij als vermist was opgegeven. Ook daarna heeft zij zich niet actief gemeld bij de autoriteiten van Bonaire. Uiteindelijk heeft zij zich pas op 24 september 2025 gemeld. Concluderend wordt dezerzijds overwogen dat betrokkene onvoldoende inspanningen heeft verricht om zich tijdig te melden bij de autoriteiten, zoals dit verwacht mag worden van iemand die stelt te vrezen in het kader van artikel 3EVRM.

Tot slot heeft betrokkene niet aannemelijk gemaakt dat, indien problemen zich voordoen in Verenigde Staten van Amerika, er voor betrokkene geen mogelijkheid bestaat om tegen deze problemen in de huidige situatie de bescherming van de autoriteiten van Verenigde Staten van Amerika in te roepen. Betrokkene heeft ook niet geprobeerd de bescherming van de autoriteiten in te roepen.

Conclusie

Er is geen enkel objectief gegeven voorhanden waaruit blijkt dat de Verenigde Staten voor betrokkene geen veilig land zijn. Betrokkene wordt in haar stelling dan ook niet gevolgd.

Vluchtelingschap

Betrokkene kan niet worden aangemerkt als een vluchteling in de zin van het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen van 1951 (Trb. 1954, 88), zoals gewijzigd bij Protocol van New York van 1967 (Trb. 1967, 76).

Vooropgesteld wordt dat de algehele situatie in de Verenigde Staten van Amerika niet zodanig is dat beschermingsaanvragers uit dat land zonder meer als vluchteling zijn aan te merken. Betrokkene dient derhalve aannemelijk te maken dat er voor haar persoonlijk betreffende feiten en omstandigheden bestaan die haar vrees voor vervolging in vluchtelingrechtelijke zin rechtvaardigen.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

P.O. Box 357 Kralendijk Bonaire
Telefoon (+599) 7158330
E-mail IND@rijksdienstCN.c

Loketten

Bonaire:
Kaya Louis Brion 12 Kralendijk

Sint Eustatius:
Mazinga complex z/n Oranjestad

Saba:
Gebouw Antique Inn, Paris
road z/n the Bottom

www.RijksdienstCN.com

Hetgeen betrokkene heeft aangevoerd raakt niet aan een van de gronden van het Verdrag, waardoor aan haar geen verblijfsvergunning ex artikel 12a, sub a wordt verleend.

Ook overigens heeft betrokkene heeft in 2023 haar rijbewijs verkregen en heeft daarbij geen enkel probleem ondervonden, ook niet bij het reizen. Zij is haar land uitgereisd per cruiseschip en heeft de reguliere commerciële vaarroute gevolgd. Haar reis is naar eigen zeggen zonder noemenswaardige problemen verlopen.

Dezerzijds wordt ook hieruit opgemaakt dat mevrouw geen gegronde redenen heeft voor de Amerikaanse autoriteiten te vrezen.

Betrokkene komt derhalve niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning bescherming op grond van artikel 12a CTU BES.

Reëel risico om te worden onderworpen aan folteringen, onmenselijke of vernederende behandelingen en bestraffingen (ernstige schade)

Betrokkene heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij bij uitzetting een reëel risico loopt op ernstige schade. Betrokkene is hierin niet geslaagd, zulks gelet op het navolgende.

Als eerste wordt beoordeeld of in het land van herkomst, of een bepaald gebied in dit land, sprake is van een uitzonderlijke situatie waarin betrokkene enkel door haar aanwezigheid aldaar, een reëel risico loopt op ernstige schade.

Een vreemdeling die behoort tot een groep die in het land van herkomst een reëel risico loopt op ernstige schade, komt, behoudens contra-indicaties, in aanmerking voor een verblijfsvergunning bescherming voor bepaalde tijd op grond van artikel 12a, eerste lid, onder b, van de WTU-BES. De vreemdeling dient hiervoor aannemelijk te maken dat hij tot de gestelde groep behoort, en uit gezaghebbende bronnen dient te blijken dat deze groep daadwerkelijk systematisch wordt blootgesteld aan schending van behandelingen als bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder b, van de WTU-BES.

In casu is niet gebleken dat betrokkene deel uitmaakt van een groep die systematisch een reëel risico loopt op ernstige schade.

Het is aan betrokkene om aannemelijk te maken dat het vragen van bescherming voor haar gevaarlijk, dan wel bij voorbaat, zinloos is. Gelet op het voorgaande is betrokkene hierin niet geslaagd.

Over de door betrokkene gesteld ondervonden problemen met de Amerikaanse autoriteiten en rechtssysteem wegens haar strafrechtelijke- en civiele zaken wordt overwogen dat hierin geen aanleiding wordt gezien om te concluderen dat betrokkene een reëel risico loopt op

**Immigratie- en
Naturalisatiedienst**

P.O. Box 357 Kralendijk Bonaire
Telefoon (+599) 7158330
E-mail IND@rijksdienstCN.com

Loketten

Bonaire:
Kaya Louis Brion 12 Kralendijk

Sint Eustatius:
Mazinga complex z/n Oranjestraat
Oranjestad

Saba:
Gebouw Antique Inn, Paris Hill
road z/n the Bottom

www.RijksdienstCN.com



ernstige schade als genoemd in artikel 12a, eerste lid, onder b, van de WTU-BES.

Gelet op de politieke en maatschappelijke situatie in de Verenigde Staten van Amerika, kan niet de conclusie worden getrokken dat sprake is van een reëel en voorzienbaar risico dat juist betrokkene bij terugkeer naar haar land van herkomst zou worden onderworpen aan een in artikel 3EVRM dan wel artikel 3 Antifolterverdrag verboden behandeling.

Uit geen enkele verklaring of document is komen vast te staan dat betrokkene behoort tot een door de Minister van Asiel en Migratie aangewezen kwetsbare minderheidsgroep in haar land van herkomst. Betrokkene komt daarom niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning bescherming op grond van artikel 12a, eerste lid, onder b, van de WTU-BES.

Betrokkene komt derhalve niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning bescherming op grond van artikel 12a WTU BES.

5. Rechtsgevolgen van deze beschikking

De afwijzing van deze aanvraag heeft tot gevolg dat betrokkene na bekendmaking van dit besluit niet langer rechtmatig in de openbare lichamen verblijft. Betrokkene moet de openbare lichamen uit eigen beweging binnen vier weken verlaten. Bij gebreke hiervan kan betrokkene conform artikel 16b WTU-BES de openbare lichamen worden uitgezet.

Als betrokkene een rechtsmiddel aanwendt tegen dit besluit, worden de hierboven genoemde rechtgevolgen niet opgeschort.

6. Rechtsmiddelen

Tegen deze beschikking kan binnen vier weken na de dag waarop de beschikking is afgegeven een beroep schrift worden ingediend. Het beroep schrift dient verstuurd te worden naar:

De Griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg
Fort Oranje
Postbus 202 Kralendijk
Bonaire, Caribisch Nederland.

De behandeling van het beroep schrift mag betrokkene niet in de openbare lichamen afwachten.

Betrokkene kan wel bij het Gerecht in Eerste Aanleg een verzoek om een voorlopige voorziening indienen, waarbij kan worden bepaald dat uitzetting achterwege dient te

Immigratie- en Naturalisatiedienst

P.O. Box 357 Kralendijk Bonaire
Telefoon (+599) 7158330
E-mail IND@rijksdienstCN.com

Loketten

Bonaire:
Kaya Louis Brion 12 Kralendijk

Sint Eustatius:
Mazinga complex z/n Oranjestraat
Oranjestad

Saba:
Gebouw Antique Inn, Paris Hill
road z/n the Bottom

www.RijksdienstCN.com

**Rijksdienst
Caribisch Nederland**

blijven, totdat op het beroepschrift is beslist.

Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Bonaire, 06 oktober 2025

De Minister van Asiel en Migratie,
namens deze,


G.H. Albersen-Gips



**Immigratie- en
Naturalisatiedienst**

P.O. Box 357 Kralendijk Bonaire
Telefoon (+599) 7158330
E-mail IND@rijksdienstCN.com

Loketten

Bonaire:
Kaya Louis Brion 12 Kralendijk

Sint Eustatius:
Mazinga complex z/n Oranjestraat
Oranjestad

Saba:
Gebouw Antique Inn, Paris Hill
road z/n the Bottom

www.RijksdienstCN.com

Datum uitgeprint:

OCT 06 2025